



PUTUSAN

Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Masara;
Umur/Tanggal Lahir : 15 tahun/13 Juni 2010;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi,
Kabupaten Muna Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;

Penangguhan penahanan pada tanggal 25 Mei 2025 dan ditahan kembali di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raha karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025



Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tanggal 16 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja di LPKA Kendari selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna ungu dan hitam yang bagian depannya bertuliskan “COLLECT MOMENTS NOT THINGS”;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah, tanggal 17 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak segera dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pidana pelatihan kerja;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang motif garis-garis;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih;
 - 1 (satu) lembar switer lengan panjang warna ungu dan hitam yang bagian depannya bertuliskan “COLLECT MOMENTS NOT THINGS”;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 12/PID.SUS-Anak/2025/PT KDI, tanggal 6 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut di atas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah tertanggal 17 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan untuk menjalani pidana pelatihan kerja;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.Sus-Anak/2025/PN Rah yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raha, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna pada tanggal 7 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 14 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *judex facti* salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, melewati ketentuan pidana paling singkat yaitu 5 (lima) tahun penjara dan paling lama 15 (lima belas) tahun penjara bagi pelaku dewasa, sedangkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak paling lama adalah $\frac{1}{2}$ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa yaitu 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan penjara dan tanpa pidana denda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu mohon *judex juris* menjatuhkan pidana sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya", tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, Anak menyetubuhi Anak Korban pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 sekitar pukul 03.30 WITA, di dalam kamar rumah orang tua Anak di Desa Masara Kecamatan Napano Kusambi Kabupaten Muna, awalnya Anak menjemput Anak Korban di jembatan dekat Kodim, kemudian jalan-jalan ke SOR dan bermain billiard bersama ARMAN, DIAN dan BAIM. Setelah bermain billiard, Anak membonceng Anak Korban sedangkan ARMAN, DIAN dan BAIM bonceng tiga pulang ke Desa Masara dan di pertengahan jalan Anak Korban bertanya kepada Anak "*mau kemana?.*" dan Anak menjawab, ke rumah Anak dan nanti pagi-pagi baru Anak antar dan Anak Korban mengiyakan, setiba di rumah Anak di Desa Masara, Anak Korban masuk ke dalam kamar untuk tidur sedangkan Anak bersama ARMAN, DIAN dan BAIM duduk di depan rumah sambil cerita-cerita dan main game di *handphone* dan sekitar jam 02.00 WITA, ARMAN, DIAN dan BAIM pulang ke rumah masing-masing, lalu Anak masuk ke dalam kamar dan melihat Anak Korban sedang tidur di atas tempat tidur dengan posisi menyamping dan Anak melihat paha Anak Korban karena Anak Korban memakai celana pendek warna putih kemudian Anak berbaring di kasur di lantai dan sekitar 5 (lima) menit, Anak naik ke atas tempat tidur dan memeluk Anak Korban dari belakang lalu Anak Korban sadar dan berbalik arah sehingga posisi Anak dan Anak Korban saling berhadapan kemudian kami saling peluk lalu Anak berkata kepada Anak Korban "*kita baku naik*", dan Anak Korban tidak menjawab hanya menganggukkan kepala setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sehingga Anak dan Anak Korban saling cium kemudian Anak menindih badan Anak Korban, lalu Anak berkata "*kalau*

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025



ada apa-apa, nanti saya tanggung jawab” dan Anak Korban hanya diam kemudian Anak membuka celana bersamaan dengan celana dalam yang dipakai Anak Korban sehingga tubuh Anak Korban setengah telanjang kemudian Anak membuka dan menurunkan celana bersamaan dengan celana dalamnya sampai lutut, setelah itu Anak kembali menindih badan Anak Korban kemudian Anak mengangkat kedua paha Anak Korban dan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun, tidak lama kemudian kemaluan Anak mengeluarkan sperma dan menumpahkan di atas kasur, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali celana bersamaan dengan celana dalamnya setelah itu Anak turun dan tidur di lantai dalam kamar orang tuanya sedangkan Anak Korban tidur di atas tempat tidur dalam kamar tersebut;

- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban yang sudah berjalan selama 2 (dua) bulan sebelum kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7403-LT-05062013-0038 atas nama korban, lahir di Raha, 4 Desember 2009 maka umur Anak Korban masih 15 (lima belas) tahun saat Anak menyetubuhinya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 357/092/VER/2025 tanggal 15 Mei 2025, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka robekan lama pada selaput dara dan di sekitar selaput dara berwarna kemerahan akibat pernah mengalami trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan, demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan kepada Anak sudah sesuai dengan kesalahan Anak, dimana Anak dan Anak korban telah dinikahkan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025



secara adat, putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta asas kepentingan terbaik bagi Anak dan Anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak Pelaku dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI MUNA** tersebut;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 November 2025** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yhond Roland, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 12086 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)